LICENCE 1 · DROIT

Introduction à l'étude du droit

Le droit objectif et les droits subjectifs

Conception, rédaction et direction pédagogique : Éditions Lisân

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 17 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Introduction générale 3

Introduction générale : qu'est-ce que le droit ? 3

Première partie · Le droit objectif 5

Les caractères de la règle de droit 5
Les matières du droit 6
La loi : notion, loi et règlement 8
La force obligatoire de la loi 11
La coutume 12
La jurisprudence et les méthodes d'interprétation 13
Les procédés d'interprétation, le juge et la doctrine 14
L'application de la loi dans l'espace 16
L'application de la loi dans le temps 17
L'institution chargée d'appliquer le droit 18

Deuxième partie · Les droits subjectifs 20

La classification des droits subjectifs : les droits patrimoniaux 20
Les droits extrapatrimoniaux 22
La preuve : la charge de la preuve 23
La preuve : les procédés de preuve 24
L'action en justice 25
L'instance et le jugement 26

Lexique 29

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Introduction générale

Introduction générale : qu'est-ce que le droit ?

Toute société a besoin de règles pour organiser la vie en commun et régler les conflits. Le **droit** est l'ensemble de ces règles, lorsqu'elles sont assorties d'une contrainte exercée par l'autorité publique.

Les deux sens du mot droit

	Le droit objectif	Les droits subjectifs
Définition	L'ensemble des **règles** qui régissent la vie en société et dont le respect est assuré par l'État	Les **prérogatives** que le droit objectif reconnaît à une personne déterminée
Point de vue	La règle, vue de la société	Le pouvoir, vu de l'individu
Exemple	« Le propriétaire peut user et disposer de sa chose »	Le droit de propriété de Koffi sur sa maison

On écrit le droit objectif avec un D singulier (« le Droit ivoirien ») et les droits subjectifs au pluriel (« les droits de l'enfant »). Les deux sont liés : c'est le droit objectif qui crée, encadre et protège les droits subjectifs.

Le plan du cours

1. **Première partie : le droit objectif** : les caractères de la règle de droit, les matières du droit, ses sources et ses modes d'application.
2. **Deuxième partie : le droit, ensemble de prérogatives (les droits subjectifs)** : leur classification, leur preuve et leur sanction par l'action en justice.

LE FIL CONDUCTEUR

Retiens dès maintenant ce couple : **la règle** (droit objectif) et **la prérogative** (droit subjectif). Presque toutes les questions de cours s'y rattachent.

Pourquoi étudier le droit : les débouchés

Le droit ouvre de nombreux métiers, presque tous accessibles par concours ou par un diplôme professionnel. Le parcours universitaire suit le système **LMD** : licence (bac + 3), master (bac + 5), doctorat (bac + 8).

Débouché	Voie d'accès	Rôle
Magistrat	Concours de la magistrature, puis formation à l'Institut national de formation judiciaire (INFJ)	Juger (siège) ou poursuivre (parquet)
Greffier	Concours de l'INFJ	Assister le juge et authentifier les actes
Avocat	Master en droit, puis CAPA et stage	Conseiller, représenter, défendre

Notaire	Études juridiques, formation et stage notarial	Rédiger les actes authentiques
Commissaire de justice	Études juridiques, concours et stage	Signifier les actes, exécuter les décisions
Juriste d'entreprise ou de banque	Master spécialisé	Contrats, conformité, contentieux, droit OHADA
Administration publique	Concours de l'École nationale d'administration (ENA)	Préparer et appliquer les textes de l'État
Enseignant-chercheur	Doctorat, puis recrutement universitaire	Enseigner, faire avancer la doctrine
Organisations internationales	Master, langues, expérience	CEDEAO, UEMOA, BCEAO, Banque africaine de développement

CONSEIL

Choisis tôt une spécialisation, multiplie les stages et travaille ton anglais. Un double profil charia et droit positif est un atout rare en droit de la famille, en droit comparé, en médiation et en finance islamique.

Exercice d'application

Koffi affirme : « Le droit dit que le propriétaire peut user de sa chose ; j'ai donc le droit de vivre dans ma maison. » Dans cette phrase, distingue le droit objectif et le droit subjectif.

CORRIGÉ

« Le propriétaire peut user de sa chose » est une **règle générale** qui vise tous les propriétaires : c'est le **droit objectif**.

« J'ai le droit de vivre dans ma maison » est la **prérogative** que cette règle reconnaît à Koffi, personne déterminée : c'est un **droit subjectif**, ici son droit de propriété. Le droit objectif crée et protège le droit subjectif.

Première partie · Le droit objectif

Les caractères de la règle de droit

Première partie, chapitre premier. La règle de droit se reconnaît à quatre caractères : elle est **générale**, **permanente**, elle a une **finalité sociale** et elle est **obligatoire**.

1. La règle de droit est générale

Elle est **abstraite et impersonnelle** : elle ne vise personne nommément, mais toutes les personnes qui se trouvent dans la situation qu'elle décrit. « Tout conducteur doit… », « Le vendeur est tenu de… ».

La généralité n'exige pas que la règle concerne toute la population : une règle propre aux commerçants, aux mineurs ou aux magistrats reste générale, car elle vise une **catégorie**, non un individu. Une décision qui nomme Monsieur X directeur n'est pas une règle de droit mais une **décision individuelle**.

2. La règle de droit est permanente

Elle s'applique de façon **continue**, chaque fois que les conditions qu'elle pose sont réunies, depuis son entrée en vigueur jusqu'à son **abrogation**. Elle ne s'épuise pas en une seule application.

3. La règle de droit a une finalité sociale

Elle vise l'**ordre** et la **sécurité** dans la société, et non le perfectionnement intérieur de l'individu. C'est ce qui la distingue d'autres règles de conduite.

	Droit	Religion	Morale
Origine	L'État	La révélation, les textes sacrés	La conscience
But	L'ordre social	Le salut, la relation avec Dieu	Le perfectionnement de la personne
Domaine	Les actes extérieurs	La foi, le culte et les actes	Les intentions et les actes
Sanction	La contrainte publique	Spirituelle	Le remords, la réprobation

Droit et religion : les deux se recoupent souvent (interdiction du meurtre, du vol) ; dans un État laïc comme la Côte d'Ivoire, la règle religieuse n'est obligatoire qu'en conscience. **Droit et morale** : la morale est plus exigeante (elle condamne l'ingratitude ou le mensonge simple, que le droit ignore) ; le droit consacre pourtant de nombreuses règles morales (bonne foi, bonnes mœurs).

Droit et équité : l'équité est le sentiment de ce qui est juste dans un cas particulier. Le juge doit appliquer la loi même si la solution lui paraît sévère (*dura lex, sed lex*) ; l'équité intervient seulement quand la loi y renvoie, ou pour combler une lacune.

4. La règle de droit est obligatoire

C'est le caractère décisif : la règle de droit est assortie d'une **sanction étatique**. Cette sanction peut être **pénale** (amende, emprisonnement), **civile** (nullité d'un acte, dommages-intérêts, exécution forcée) ou **administrative** (retrait d'un permis, fermeture d'un établissement).

À RETENIR

L'interdiction de tuer est à la fois religieuse, morale et juridique. Ce qui en fait une règle de droit, c'est la **sanction prononcée par l'État**.

PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas « générale » et « universelle ». Une règle réservée aux commerçants reste **générale** : elle vise une catégorie de personnes, pas une personne.

Exercice d'application

Un arrêté nomme M. Yao directeur d'un lycée. Un autre texte décide que « tout conducteur de moto doit porter un casque ». Lequel est une règle de droit ? Pourquoi ?

CORRIGÉ

Seul le second texte est une **règle de droit** : il est **général et impersonnel** (il vise tout conducteur de moto), **permanent** (il s'applique à chaque trajet jusqu'à son abrogation) et **obligatoire** (une amende sanctionne son non-respect).

L'arrêté qui nomme M. Yao est une **décision individuelle** : il vise une personne nommément désignée et s'épuise en une seule application.

Les matières du droit

Chapitre II. Le droit se divise selon deux grandes oppositions : **droit public / droit privé**, et **droit interne / droit international**.

Droit public et droit privé

	Droit public	Droit privé
Objet	Organisation de l'État et rapports entre l'État et les particuliers	Rapports entre particuliers (personnes physiques ou morales)
But	L'intérêt général	Les intérêts particuliers
Technique	Prérogatives de puissance publique	Égalité des parties, volonté

Le droit privé comprend :

- **Le droit civil** : le droit privé commun (personnes, famille, biens, obligations, contrats). Il s'applique chaque fois qu'aucune règle spéciale n'est prévue.
- **Le droit commercial** (droit des affaires) : les commerçants et les actes de commerce. En Côte d'Ivoire, il est largement fixé par les **Actes uniformes de l'OHADA**.

Le droit public comprend :

- **Le droit constitutionnel** : l'organisation de l'État, des pouvoirs publics et les droits fondamentaux.

- **Le droit administratif** : l'organisation et l'action de l'Administration, et ses rapports avec les administrés.
- **Le droit fiscal** : les impôts et les taxes (et plus largement les **finances publiques** : budget, recettes, dépenses).
- **Les libertés publiques** : les libertés reconnues aux individus et leur protection face à l'État (liberté d'expression, de réunion, de culte).

Les droits mixtes empruntent aux deux :

- **Le droit pénal** : il définit les infractions et les peines. Il protège l'ordre public (public) mais aussi les personnes et les biens (privé).
- **Le droit processuel** : les règles des procès (procédure civile, procédure pénale, procédure administrative).
- **Le droit social** : droit du travail et droit de la sécurité sociale ; il règle des rapports privés (employeur, salarié) avec une forte intervention de l'État.

Droit interne et droit international

	Droit international privé	Droit international public
Objet	Les rapports entre **particuliers** présentant un élément d'extranéité	Les rapports entre **États** et organisations internationales
Questions	Quelle loi appliquer (conflit de lois) ? Quel juge saisir (conflit de juridictions) ? Nationalité, condition des étrangers	Traités, frontières, diplomatie, organisations (ONU, Union africaine, CEDEAO)
Exemple	Mariage d'une Ivoirienne et d'un Malien célébré à Paris	Accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana

À SAVOIR

Le droit international privé est, malgré son nom, une branche du **droit interne** : chaque État a ses propres règles de conflit de lois.

Les familles juridiques

- **Famille romano-germanique** (civiliste) : droit écrit et codifié ; la loi est la source principale. **La Côte d'Ivoire en fait partie.**
- **Common law** (Royaume-Uni, États-Unis, Ghana, Nigeria) : le droit naît surtout des décisions des juges (règle du précédent).
- **Droit musulman** : fondé sur le Coran, la Sunna, l'Idjma' et le Qiyas (voir le module Droit musulman).

Notions de droit pénal

Infraction	Gravité	Peines	Exemples
Crime	La plus grave	Réclusion, jusqu'à la perpétuité	Meurtre, vol à main armée
Délit	Moyenne	Emprisonnement, amende	Vol simple, escroquerie
Contravention	La moins grave	Amende	Tapage, certaines infractions routières

1. **Élément légal** : un texte prévoit l'infraction (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).
2. **Élément matériel** : un acte ou une abstention ; la pensée seule n'est pas punie.
3. **Élément moral** : l'intention ou la faute.

Infraction	Définition
Meurtre	Homicide volontaire : donner volontairement la mort à autrui
Assassinat	Meurtre commis avec **préméditation** ou guet-apens : il est plus sévèrement puni
Homicide involontaire	Mort causée par maladresse, imprudence, négligence (accident de la route) : c'est un délit

- **Tentative** : punie comme l'infraction consommée s'il y a commencement d'exécution et absence de désistement volontaire.
- **Contumace** : jugement d'un accusé de crime qui ne se présente pas devant la juridiction criminelle.
- **Peines privatives de droits** : interdiction des droits civiques, interdiction d'exercer une profession.

Exercice d'application

Classe chacun de ces litiges dans sa branche du droit : (1) un salarié conteste son licenciement ; (2) un commerçant ne paie pas son fournisseur ; (3) une Ivoirienne épouse un Malien à Paris et l'on se demande quelle loi régit le mariage ; (4) un citoyen conteste un arrêté du préfet.

CORRIGÉ

(1) **Droit social** (droit du travail), droit mixte. (2) **Droit commercial** (droit des affaires, OHADA), droit privé. (3) **Droit international privé** : élément d'extranéité, conflit de lois ; c'est une branche du droit interne. (4) **Droit administratif**, droit public : action de l'Administration et rapports avec les administrés.

La loi : notion, loi et règlement

Chapitre III, section I : les **sources directes** de la règle de droit sont la **loi** et la **coutume**. La loi est aujourd'hui la source principale du droit ivoirien.

Loi au sens large, loi au sens strict

Au **sens large** (matériel), la loi désigne toute règle écrite, générale et obligatoire émanant d'une autorité publique. Au **sens strict** (formel), c'est le texte **voté par le Parlement** et **promulgué** par le Président de la République.

1. Distinction de la loi et du règlement quant à leur origine

	La loi (sens strict)	Le règlement
Auteur	Le **Parlement** : Assemblée nationale et Sénat	Le **pouvoir exécutif** et les autorités administratives
Formes	Lois ordinaires, lois organiques, lois de finances	**Décrets** (Président de la République), **arrêtés** (ministres, préfets, maires), **décisions**
Contrôle	Conseil constitutionnel	Juge administratif (Conseil d'État)

2. Distinction quant à leur domaine

Le domaine de la loi est fixé par l'**article 101** de la Constitution de 2016 : « La loi fixe les règles concernant » notamment la citoyenneté et les droits civiques, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions, la détermination des crimes et délits et des peines, la procédure pénale, l'amnistie, l'assiette et le taux des impôts, la création des catégories d'établissements publics.

Le domaine du règlement : selon l'**article 103**, les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi ont un **caractère réglementaire**. Le domaine de la loi est donc **limité** (énuméré), celui du règlement est **de droit commun**.

Autres textes spéciaux

Textes d'origine interne	Textes d'origine internationale
La Constitution : norme suprême (Constitution du 8 novembre 2016, révisée en 2020 et 2023)	**Les traités et accords internationaux** ratifiés et publiés : ils ont une autorité **supérieure à celle des lois** (article 123 de la Constitution), sous réserve de réciprocité
Les lois organiques : elles précisent l'organisation des institutions	**Le droit OHADA** : les Actes uniformes s'appliquent directement dans les États membres
Les ordonnances : prises par le Président de la République dans le domaine de la loi, sur habilitation du Parlement et pour un temps limité (article 106)	**Le droit communautaire** UEMOA et CEDEAO : règlements et directives
Les circulaires : instructions internes à l'Administration, en principe sans force obligatoire pour les citoyens	

LA HIÉRARCHIE DES NORMES

Constitution → traités → lois (et ordonnances ratifiées) → règlements (décrets, puis arrêtés). Chaque norme doit respecter celle qui lui est supérieure : c'est la **pyramide de Kelsen**.



La hiérarchie des normes (pyramide de Kelsen)

Le Parlement et le vote de la loi

En Côte d'Ivoire, le **Parlement** comprend l'**Assemblée nationale** et le **Sénat** (article 85 de la Constitution).

	Assemblée nationale	Sénat
Membres	Les députés	Les sénateurs
Désignation	Suffrage universel direct	Deux tiers élus au suffrage indirect, un tiers nommé par le Président de la République (article 87)
Mandat	Cinq ans	Cinq ans
Représente	La nation	Les collectivités territoriales et les Ivoiriens de l'extérieur

1. **L'initiative** : le Président de la République (**projet de loi**) et les parlementaires (**proposition de loi**).
2. **La navette** : le texte passe d'une chambre à l'autre jusqu'à l'adoption d'un texte identique (article 110).
3. **Le désaccord** : une commission mixte paritaire peut être réunie ; à défaut d'accord, l'Assemblée nationale statue définitivement.
4. **La promulgation** dans les trente jours, puis la **publication** au Journal officiel.

LE CONGRÈS

Les deux chambres réunies forment le **Congrès**, notamment pour adopter une révision de la Constitution sans référendum.

Les régimes de crise

Régime de crise	Pouvoirs renforcés	Situation
État d'urgence	Autorités civiles	Troubles graves à l'ordre public ou calamité
État de siège	Autorité militaire	Péril imminent : guerre ou insurrection armée
Pouvoirs exceptionnels	Président de la République	Menace grave sur les institutions, l'indépendance ou le territoire

Exercice d'application

Un décret fixe l'âge minimum du mariage. Un étudiant soutient qu'il est irrégulier. A-t-il raison ?

CORRIGÉ

Règle : selon l'article 101 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant **l'état et la capacité des personnes** ; ce qui ne relève pas de cette liste a un caractère réglementaire (article 103).

Application : l'âge du mariage touche à l'état et à la capacité des personnes ; il relève donc du **domaine de la loi**, votée par le Parlement.

Solution : l'étudiant a raison ; un décret ne peut pas fixer cette règle. Il est contraire à une norme supérieure (pyramide de Kelsen) et peut être annulé par le juge administratif.

La force obligatoire de la loi

La loi naît, s'applique avec une force plus ou moins grande, puis meurt.

A. L'entrée en vigueur de la loi

Conditions de l'entrée en vigueur. Une fois adoptée par le Parlement, la loi doit être :

1. **Promulguée** par le Président de la République, dans les **trente jours** de sa transmission (cinq jours en cas d'urgence) (article 74 de la Constitution). La promulgation atteste l'existence de la loi et la rend exécutoire.
2. **Publiée** au **Journal officiel**. La publication porte la loi à la connaissance de tous et la rend **opposable** : « nul n'est censé ignorer la loi ».

Date de l'entrée en vigueur. La loi entre en vigueur à la date qu'elle fixe elle-même ; à défaut, après sa publication au Journal officiel. Elle peut aussi prévoir une entrée en vigueur **différée**, par exemple jusqu'à l'adoption des décrets d'application.

B. L'abrogation de la loi

- **Abrogation expresse** : la loi nouvelle déclare formellement que la loi ancienne est abrogée.
- **Abrogation tacite** : la loi nouvelle est **incompatible** avec l'ancienne, qui disparaît dans la mesure de cette incompatibilité.
- **Désuétude** : le simple fait qu'une loi ne soit plus appliquée pendant longtemps **ne l'abroge pas**.

C. La force variable de la loi

	Lois impératives	Lois supplétives
Définition	On ne peut **pas y déroger** par contrat	Elles s'appliquent **à défaut de volonté contraire** des parties
Fondement	L'**ordre public** et les bonnes mœurs	La liberté contractuelle
Exemples	Âge minimum du mariage, règles de capacité, salaire minimum	Lieu de paiement du prix dans une vente, régime matrimonial par défaut
Sanction	La clause contraire est **nulle**	La clause contraire est **valable**

PIÈGE D'EXAMEN

Une loi supplétive n'est pas facultative : quand les parties n'ont rien prévu, elle **s'impose** à elles.

Exercice d'application

Un contrat de travail prévoit un salaire inférieur au salaire minimum. Un contrat de vente ne dit rien du lieu de paiement du prix. Quelle loi s'applique dans chaque cas ?

CORRIGÉ

Le **salaire minimum** est fixé par une **loi impérative**, d'ordre public : la clause contraire est **nulle** et le salarié a droit au salaire minimum.

Le **lieu de paiement** est fixé par une **loi supplétive** : les parties pouvaient y déroger ; comme elles n'ont rien prévu, la loi supplétive **s'impose à elles**. Une loi supplétive n'est pas facultative.

La coutume

1. Notion de coutume

La **coutume** est une règle de droit **non écrite**, née de la répétition d'un usage et ressentie comme obligatoire. Elle réunit deux éléments :

Élément	Contenu
Matériel : l'usage	Une pratique **ancienne**, **constante**, **générale** et **notoire**
Psychologique : l'*opinio necessitatis*	La conviction que cette pratique est **juridiquement obligatoire**

L'usage seul, sans conviction d'obligation, n'est qu'une habitude (offrir un cadeau à un anniversaire).

2. Fonction de la coutume

Coutume	Rapport avec la loi	Exemple
Secundum legem (selon la loi)	La loi **renvoie** à la coutume ou aux usages	La loi renvoie aux « usages des lieux » pour certains délais ou distances
Praeter legem (à côté de la loi)	Elle **comble un silence** de la loi	Les usages d'une profession qui règlent des questions que la loi ne traite pas
Contra legem (contre la loi)	Elle **contredit** la loi	En principe **sans valeur** : elle ne peut abroger une loi

En Côte d'Ivoire, les grandes lois civiles de **1964** (nom, état civil, mariage, filiation, successions) ont remplacé les coutumes en matière de droit des personnes et de la famille. La coutume garde une place importante dans la pratique sociale et en **droit des affaires**, où les **usages commerciaux** sont nombreux.

À RETENIR

Coutume = **usage** + **sentiment d'obligation**. Sans l'élément psychologique, il n'y a qu'une habitude.

Exercice d'application

Dans un marché, les commerçants accordent depuis toujours un délai de huit jours pour payer, et chacun s'estime tenu de le respecter. Un autre usage veut qu'on offre un pagne à la naissance d'un enfant. Lequel est une coutume au sens juridique ?

CORRIGÉ

La coutume réunit un **élément matériel** (un usage ancien, constant, général, notoire) et un **élément psychologique** (la conviction qu'il est obligatoire, *opinio necessitatis*).

Le délai de paiement réunit les deux éléments : c'est une **coutume**, ici *praeter legem* (à côté de la loi), fréquente en droit des affaires. Le pagne offert à une naissance n'est qu'une **habitude** de politesse : personne ne s'estime juridiquement obligé.

La jurisprudence et les méthodes d'interprétation

Chapitre III, section II : les **sources d'interprétation** du droit sont la **jurisprudence** et la **doctrine**. Elles ne créent pas la règle, mais elles en fixent le sens.

La **jurisprudence** est l'ensemble des **décisions rendues par les juridictions** ; au sens étroit, c'est la solution habituellement retenue par les juges sur une question de droit. Le juge doit interpréter la loi quand elle est **obscure**, **ambiguë**, **incomplète** ou **dépassée**.

A. La méthode exégétique

Dominante au XIXe siècle, après le Code civil de 1804. L'interprète s'attache au **texte** et recherche la **volonté du législateur** au moment où la loi a été votée, notamment par l'étude des **travaux préparatoires**. Méthode respectueuse de la loi, mais rigide : elle fige le droit.

B. Les méthodes modernes

Méthode	Idée	Auteur associé
Téléologique	Rechercher le **but** (*telos*) de la loi, sa finalité sociale, et l'interpréter dans ce sens	—
Historique ou évolutive	Détacher la loi de la volonté de son auteur et l'adapter aux **besoins de l'époque** où on l'applique	Raymond Saleilles
Libre recherche scientifique	Quand la loi est muette, le juge recherche librement la solution à partir des **données** sociales, économiques, morales	François Gény

ASTUCE

Exégèse = regarder **en arrière** (la volonté du législateur d'hier). Méthode évolutive = regarder **autour de soi** (les besoins d'aujourd'hui). Méthode téléologique = regarder **devant** (le but à atteindre).

Exercice d'application

Un texte de 1960 parle de « correspondance par lettre ». Un juge de 2026 doit décider s'il s'applique aux messages WhatsApp. Quelle méthode d'interprétation lui permet de répondre oui ?

CORRIGÉ

La **méthode exégétique** chercherait la volonté du législateur de 1960, qui ne connaissait pas WhatsApp : elle conduirait plutôt à refuser.

La **méthode historique ou évolutive** (Saleilles) détache la loi de la volonté de son auteur pour l'adapter aux besoins de l'époque ; la **méthode téléologique** recherche le but du texte (protéger le secret des échanges). L'une et l'autre permettent d'appliquer le texte aux messages WhatsApp.

Les procédés d'interprétation, le juge et la doctrine

C. Les procédés techniques d'interprétation

1. Les procédés logiques :

Raisonnement	Principe	Exemple
A pari (par analogie)	Une règle prévue pour un cas s'applique à un cas **semblable**	Une règle prévue pour le vendeur appliquée à l'échangiste
A fortiori (à plus forte raison)	Si la règle s'applique dans un cas, elle s'applique **plus encore** dans un cas où sa raison est plus forte	Si une donation est interdite, une vente à vil prix l'est à plus forte raison
A contrario (en sens contraire)	Si la loi pose une règle pour un cas, la règle **inverse** vaut pour le cas contraire	« Le mineur ne peut voter » : le majeur le peut

2. Les maximes d'interprétation :

- *Specialia generalibus derogant* : le texte spécial déroge au texte général.
- *Exceptio est strictissimae interpretationis* : les exceptions sont d'interprétation stricte.
- *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* : là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer.
- *Cessante ratione legis, cessat ejus dispositio* : quand cesse la raison de la loi, cesse sa disposition.
- La **loi pénale** est d'**interprétation stricte** : pas d'analogie contre la personne poursuivie.

II. Le produit de l'interprétation : les pouvoirs du juge

A. L'interdiction de créer la loi	B. L'obligation d'appliquer la loi
Article 5 du Code civil : les juges ne peuvent se prononcer **par voie de disposition générale et réglementaire**. Les **arrêts de règlement** sont interdits	**Article 4 du Code civil** : le juge qui refuse de juger, « sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi », commet un **déni de justice**
La décision n'a d'effet qu'entre les parties au procès (**relativité** de la chose jugée)	Le juge doit donc interpréter, et parfois combler les lacunes

De ces deux règles naît la jurisprudence : le juge ne fait pas la loi, mais en décidant de façon constante, sous le contrôle de la **Cour de cassation**, il fixe le sens des textes et inspire le législateur.

§ 2. La doctrine

La **doctrine** est l'ensemble des **opinions émises par les juristes** (professeurs, magistrats, avocats) dans leurs ouvrages, articles, commentaires de décisions et thèses. Elle n'est pas obligatoire mais exerce une **autorité morale** : elle explique, systématise, critique le droit et propose des réformes. Le juge et le législateur s'en inspirent souvent.

À RETENIR

Jurisprudence = ce que disent **les juges**. Doctrine = ce qu'écrivent **les auteurs**. Aucune des deux ne lie le juge comme la loi le lie.

Les adages juridiques

Adage	Sens
Nemo censetur ignorare legem	Nul n'est censé ignorer la loi
Actori incumbit probatio	La preuve incombe au demandeur
Nullum crimen, nulla poena sine lege	Pas de crime ni de peine sans loi
Non bis in idem	Nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits
Pacta sunt servanda	Les conventions doivent être respectées
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans	Nul ne peut se prévaloir de sa propre faute
Specialia generalibus derogant	Le texte spécial l'emporte sur le texte général
Res judicata pro veritate habetur	La chose jugée est tenue pour la vérité
Dura lex, sed lex	La loi est dure, mais c'est la loi

Locus regit actum	Le lieu régit la forme de l'acte
« Le pénal tient le civil en état »	Le juge civil attend la décision pénale portant sur les mêmes faits
« La plume est serve, la parole est libre »	Le procureur obéit par écrit mais requiert librement à l'audience
Exceptio firmat regulam in casibus non exceptis	L'exception confirme la règle **pour les cas non exceptés** : en prévoyant expressément une exception, le législateur montre que la règle s'applique à tous les autres cas

Exercice d'application

Une loi dispose : « Les mineurs ne peuvent pas acheter d'alcool. » Que peut-on en déduire pour les majeurs ? Quel raisonnement utilises-tu ?

CORRIGÉ

C'est un raisonnement **a contrario** : si la loi pose une règle pour un cas (les mineurs), la règle inverse vaut pour le cas contraire. Les **majeurs** peuvent donc acheter de l'alcool, sous réserve des autres règles.

Attention : ce raisonnement ne vaut pas si la loi n'est qu'une illustration ; et la loi pénale, elle, est d'**interprétation stricte**.

L'application de la loi dans l'espace

Chapitre IV, section I. Une loi s'applique-t-elle seulement sur le territoire ivoirien, ou suit-elle les Ivoiriens partout ? Deux principes se combinent.

	Territorialité	Personnalité
Principe	La loi s'applique à **toutes les personnes** présentes sur le territoire, nationaux comme étrangers	La loi **suit la personne** où qu'elle se trouve
Domaines	Lois de police et de sûreté, loi pénale, organisation judiciaire, immeubles	État et capacité des personnes (statut personnel)
Exemple	Un touriste qui commet un vol à Abidjan est jugé selon le Code pénal ivoirien	La capacité d'un Ivoirien qui se marie à l'étranger reste régie par la loi ivoirienne

Quand une situation présente un **élément d'extranéité** (une personne, un bien ou un fait rattaché à un autre pays), le **droit international privé** désigne la loi applicable grâce à des **règles de conflit** : la loi du lieu de situation pour les immeubles, la loi nationale pour l'état des personnes, la loi du lieu de conclusion pour la forme des actes (*locus regit actum*).

ADAGE

Locus regit actum : la forme d'un acte est régie par la loi du lieu où il est passé. Un mariage célébré au Sénégal dans les formes sénégalaises est valable en la forme en Côte d'Ivoire.

Exercice d'application

Un touriste français vole un téléphone à Abidjan. Un Ivoirien de 17 ans veut se marier en France. Quelle loi s'applique dans chaque cas ?

CORRIGÉ

Le vol : la loi pénale obéit au principe de **territorialité** ; elle s'applique à toutes les personnes présentes sur le territoire. Le touriste est jugé selon le **Code pénal ivoirien**.

La capacité de se marier relève du **statut personnel** : la loi suit la personne (principe de **personnalité**). La capacité de l'Ivoirien reste régie par la **loi ivoirienne**, même en France.

L'application de la loi dans le temps

Quand une loi nouvelle remplace une loi ancienne, laquelle appliquer aux situations nées avant et qui se prolongent après ? C'est le problème des **conflits de lois dans le temps**.

I. La non-rétroactivité des lois

Le principe : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » (**article 2 du Code civil**). La loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les situations définitivement constituées ni les effets déjà produits sous la loi ancienne. C'est une exigence de **sécurité juridique**.

Les limites au principe :

1. **Les lois expressément rétroactives** : le législateur peut décider qu'une loi civile s'appliquera au passé (sauf en matière pénale plus sévère).
2. **Les lois interprétatives** : elles précisent le sens d'une loi antérieure et font corps avec elle ; elles s'appliquent donc depuis l'entrée en vigueur de la loi interprétée.
3. **Les lois pénales plus douces** (*rétroactivité in mitius*) : elles s'appliquent aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore définitivement jugés. À l'inverse, la loi pénale plus sévère n'est **jamais** rétroactive.

II. L'effet immédiat de la loi nouvelle

Le principe : la loi nouvelle s'applique **immédiatement** aux situations en cours, pour leurs effets **futurs**. Exemple : si une loi relève l'âge de la majorité, les personnes devenues majeures sous l'ancienne loi le restent, mais les mineurs suivent la loi nouvelle.

L'exception : la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Les contrats en cours restent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, car les parties se sont engagées en fonction de cette loi. Le législateur peut écarter cette survie pour des raisons d'**ordre public** impérieuses.

Situation	Loi applicable
Effets déjà produits avant la loi nouvelle	Loi ancienne (non-rétroactivité)
Effets futurs d'une situation légale (mariage, majorité)	Loi nouvelle (effet immédiat)
Effets futurs d'un contrat en cours	Loi ancienne (survie), sauf ordre public
Infraction commise avant une loi pénale plus douce	Loi nouvelle plus douce

PIÈGE D'EXAMEN

Loi pénale plus **douce** : rétroactive. Loi pénale plus **sévère** : jamais rétroactive (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

Exercice d'application

Une loi nouvelle réduit la peine d'un délit de cinq à deux ans. Awa a commis ce délit avant la loi et n'est pas encore jugée. Par ailleurs, une autre loi nouvelle modifie les règles d'un contrat de bail signé il y a un an. Quelles lois appliquer ?

CORRIGÉ

Pour Awa : la loi pénale **plus douce** est **rétroactive** (*in mitius*) ; elle s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés. Awa encourt **deux ans**.

Pour le bail : les contrats en cours restent régis par la loi du jour de leur conclusion (**survie de la loi ancienne**), sauf si la loi nouvelle est d'ordre public impérieux.

L'institution chargée d'appliquer le droit

Chapitre IV, section II. Ces notions sont développées dans le module **Organisation judiciaire** ; voici l'essentiel à connaître pour l'Introduction au droit.

§ 1. Les principes fondamentaux de l'organisation judiciaire

Principe	Contenu
Séparation des pouvoirs	Le pouvoir judiciaire est indépendant de l'exécutif et du législatif ; le juge ne reçoit d'ordre de personne
Égalité	Tous les justiciables sont jugés par les mêmes juridictions, selon les mêmes règles
Gratuité	Le justiciable ne paie pas son juge ; restent les frais de procédure et les honoraires d'avocat (assistance judiciaire pour les plus démunis)
Collégialité	En principe, plusieurs juges statuent ensemble, gage d'impartialité ; le juge unique est l'exception
Double degré de juridiction	Une affaire jugée en premier ressort peut être rejugée en fait et en droit par une cour d'appel
Contradictoire	Chaque partie doit connaître et pouvoir discuter les prétentions et les preuves de l'autre

Les principales juridictions de l'ordre judiciaire

Niveau	Juridictions
Premier degré : droit commun	Le **tribunal de première instance** et ses sections détachées : compétence générale, civile et pénale
Premier degré : juridictions d'exception	Le **tribunal de commerce** (litiges commerciaux) ; le **tribunal du travail** (litiges entre employeurs et salariés) ; le **tribunal pour enfants** (mineurs délinquants) ; le **tribunal criminel** (crimes, en premier ressort)
Second degré	La **cour d'appel** (Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo) ; sa **chambre criminelle** juge l'appel des décisions du tribunal criminel
Sommet	La **Cour de cassation**, juge du droit, depuis la révision constitutionnelle de 2020 qui a supprimé la Cour suprême
Juridiction non permanente	La **Haute Cour de justice** (article 156 de la Constitution) : juge le Président et le Vice-Président de la République, et les membres du Gouvernement, dans les cas prévus

§ 2. Le personnel judiciaire

Magistrats du siège	Magistrats du parquet	Auxiliaires de justice
Ils **jugent** ; ils sont inamovibles	Ils **poursuivent** et requièrent au nom de la société ; ils sont hiérarchisés	Ils concourent au service de la justice sans juger
Président, juges, conseillers, juge d'instruction, juge des enfants	Procureur de la République, substituts, procureur général, avocats généraux	Greffiers, avocats, notaires, commissaires de justice, experts

À RETENIR

Tribunal = premier degré, rend des **jugements**. Cour = appel ou cassation, rend des **arrêts**.

Exercice d'application

Le tribunal de première instance a condamné Bakary à payer 2 millions FCFA. Il estime que le juge s'est trompé sur les faits. Que peut-il faire, devant quelle juridiction ?

CORRIGÉ

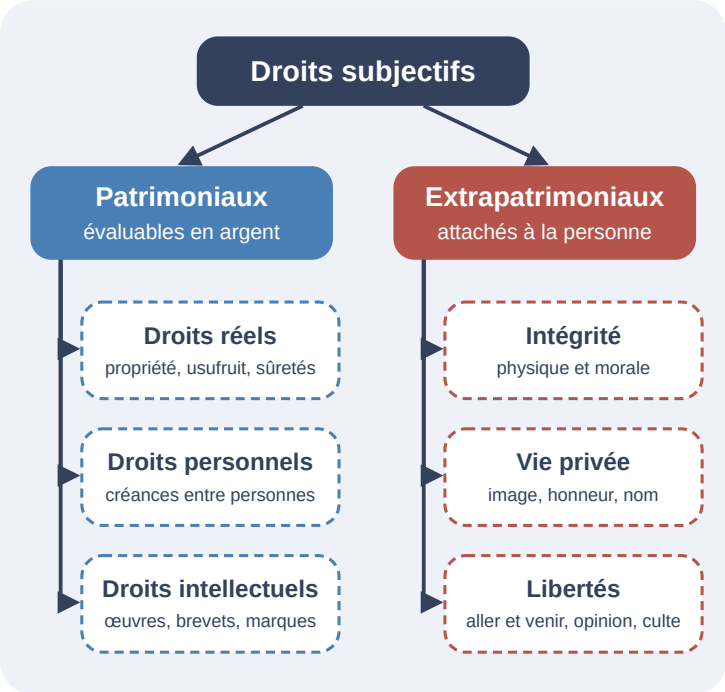
Grâce au principe du **double degré de juridiction**, Bakary peut faire **appel** devant la **cour d'appel**, qui rejuge l'affaire **en fait et en droit**.

Il ne peut pas saisir directement la Cour de cassation : elle est **juge du droit** et ne réexamine pas les faits.

Deuxième partie · Les droits subjectifs

La classification des droits subjectifs : les droits patrimoniaux

Deuxième partie, chapitre premier. Les droits subjectifs se divisent en **droits patrimoniaux**, évaluables en argent, et **droits extrapatrimoniaux**, attachés à la personne.



La classification des droits subjectifs

Le **patrimoine** est l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, évaluables en argent : un **actif** (droits) et un **passif** (dettes). Toute personne a un patrimoine, et un seul.

§ 1. Les droits réels

Le **droit réel** (de *res*, la chose) est un pouvoir **direct et immédiat** d'une personne sur une chose.

I. Les droits réels principaux portent sur l'utilité de la chose elle-même.

A. Le droit de propriété est le droit réel le plus complet. Il réunit trois attributs :

Attribut	Sens	Exemple
Usus	User de la chose	Habiter sa maison
Fructus	En percevoir les fruits	Encaisser les loyers
Abusus	En disposer : vendre, donner, détruire	Vendre la maison

B. Les démembrements du droit de propriété séparent ces attributs entre plusieurs personnes :

- **L'usufruit** : l'usufruitier a l'usus et le fructus ; le **nu-propriétaire** garde l'abusus. Il s'éteint au plus tard à la mort de l'usufruitier.
- **L'usage et l'habitation** : un usufruit réduit aux besoins du titulaire et de sa famille.

- **La servitude** : charge imposée à un terrain (fonds servant) au profit d'un terrain voisin (fonds dominant). Exemple : un droit de passage.
- **L'emphytéose** : bail de 18 à 99 ans qui donne au preneur, l'**emphytéote**, un droit réel sur l'immeuble.

II. Les droits réels accessoires garantissent le paiement d'une créance ; ce sont les **sûretés réelles** : l'**hypothèque** (sur un immeuble, sans dépossession), le **gage** (sur un meuble corporel), le **nantissement** (sur un meuble incorporel), les **privilèges**. Ils donnent un **droit de préférence** (être payé avant les autres) et un **droit de suite** (saisir le bien entre les mains d'un acquéreur).

§ 2. Les droits personnels ou droits de créance

Le **droit personnel** est le droit pour une personne, le **créancier**, d'exiger d'une autre, le **débiteur**, une prestation. L'obligation peut avoir pour objet :

- **Une obligation de donner** : transférer la propriété d'une chose (le vendeur).
- **Une obligation de faire** : accomplir une prestation (le peintre qui doit peindre un mur, le salarié qui doit travailler).
- **Une obligation de ne pas faire** : s'abstenir (la clause de non-concurrence).

	Droit réel	Droit personnel
Rapport	Une personne et une **chose**	Deux **personnes**
Opposabilité	À tous (*erga omnes*)	Au seul débiteur
Prérogatives	Droit de suite et de préférence	Droit de gage général sur le patrimoine du débiteur

Les créanciers

- **Créancier chirographaire** : sans garantie particulière, payé en dernier, au **prorata** (« au marc le franc »). Du grec *kheir* (main) et *graphein* (écrire).
- **Créancier privilégié** : la loi lui donne priorité en raison de la qualité de sa créance (salaires, impôts).
- **Créancier titulaire d'une sûreté** : il a une garantie sur un bien (hypothèque, gage, nantissement).

EXEMPLE CHIFFRÉ

Actif restant : 1 000 000 FCFA. Deux créanciers chirographaires : A réclame 3 000 000, B réclame 1 000 000 (total 4 000 000). Chacun reçoit 25 % de sa créance : A touche 750 000 FCFA, B touche 250 000 FCFA.

Exercice d'application

Aminata est usufruitière d'une maison dont son fils est nu-propriétaire. Elle veut louer la maison et, plus tard, la vendre. Le peut-elle ?

CORRIGÉ

L'**usufruit** donne l'**usus** (habiter) et le **fructus** (percevoir les fruits, donc les loyers) ; le **nu-propriétaire** garde l'**abusus** (disposer).

Aminata peut donc **louer** la maison et encaisser les loyers. Elle ne peut **pas la vendre** seule : la vente relève de l'abusus, qui appartient à son fils.

Les droits extrapatrimoniaux

Les **droits extrapatrimoniaux** sont attachés à la personne et ne peuvent être évalués en argent. Ils sont **incessibles**, **intransmissibles**, **insaisissables** et **imprescriptibles**. Leur violation peut cependant être réparée par des **dommages-intérêts**.

Droit	Contenu	Exemple
§ 1. Le droit à l'intégrité physique	Le corps humain est inviolable ; nul ne peut y porter atteinte sans le consentement de l'intéressé, sauf nécessité médicale	Une opération exige le consentement libre et éclairé du patient, sauf urgence vitale
§ 2. Le droit à l'intégrité morale	Protection de l'**honneur** et de la **réputation**	Action contre une diffamation ou une injure
§ 3. Le droit au respect de la vie privée	Protection de l'intimité : domicile, correspondance, santé, vie familiale, **image**, données personnelles	Une affiche publicitaire ne peut utiliser la photo d'une personne sans son accord
§ 4. Les libertés	Libertés reconnues par la Constitution : aller et venir, opinion, expression, religion, réunion, association, mariage	Une clause interdisant à quelqu'un de se marier est nulle

On y rattache aussi les **droits de la famille** (autorité parentale, droit au nom) et le **droit moral de l'auteur** sur son œuvre.

	Droits patrimoniaux	Droits extrapatrimoniaux
Évaluables en argent	Oui	Non
Cessibles, transmissibles	Oui	Non
Saisissables	Oui	Non
Exemples	Propriété, créance, servitude	Droit au nom, à l'image, à la vie privée

APPLICATION

Le **certificat d'individualité** atteste que plusieurs noms ou orthographes désignent une seule et même personne : il protège l'identité, droit extrapatrimonial.

Exercice d'application

Un magazine publie sans autorisation la photo d'un étudiant pour une publicité. L'étudiant peut-il vendre ce droit ? Que peut-il obtenir ?

CORRIGÉ

Le **droit à l'image** est un droit **extrapatrimonial** : attaché à la personne, il n'est pas évaluable en argent, il est **incessible** et intransmissible.

Sa violation ouvre pourtant droit à **réparation** : l'étudiant peut obtenir des **dommages-intérêts** et l'arrêt de la publication. (Il peut autoriser une utilisation de son image, mais il ne cède pas le droit lui-même.)

La preuve : la charge de la preuve

Chapitre II. Avoir un droit ne suffit pas : encore faut-il pouvoir le **prouver**. « Ne pas avoir de droit ou ne pas pouvoir le prouver, c'est la même chose. »

§ 1. Le principe

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (**article 1315 du Code civil**). C'est l'adage *actori incumbit probatio* : la preuve incombe au **demandeur**.

La charge de la preuve se **déplace** au cours du procès : si le demandeur prouve le prêt, c'est au défendeur de prouver qu'il a remboursé.

§ 2. Les présomptions légales

Une **présomption légale** dispense de preuve celui au profit duquel elle existe : la loi tient un fait pour établi à partir d'un autre fait, plus facile à prouver.

	Présomption simple	Présomption irréfragable
Preuve contraire	**Possible**	**Impossible**
Effet	Renverse la charge de la preuve	Établit définitivement le fait
Exemples	Présomption d'innocence ; présomption de paternité du mari ; « en fait de meubles, possession vaut titre »	Autorité de la chose jugée : ce qui a été jugé est tenu pour vrai

À RETENIR

Une présomption **simple** ne dispense que **provisoirement** de prouver : l'adversaire peut toujours apporter la preuve contraire.

§ 3. En matière pénale : la présomption d'innocence

Toute personne poursuivie est **présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie** par un jugement. C'est donc à l'accusation (le ministère public) de prouver l'infraction ; le doute profite à l'accusé. Ce principe figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 11), dans la Déclaration de 1789 (article 9) et dans la Constitution ivoirienne.

LIEN AVEC LE § 2

La présomption d'innocence est une présomption **simple** : elle tombe devant la preuve de la culpabilité, apportée dans un procès équitable où la défense a pu s'exprimer.

Exercice d'application

Koffi réclame à Yao 300 000 FCFA qu'il dit lui avoir prêtés. Yao répond qu'il a déjà remboursé. Qui doit prouver quoi ?

CORRIGÉ

Règle : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement » (article 1315 du Code civil) : *actori incumbit probatio*.

Application : Koffi doit d'abord prouver le **prêt**. S'il y parvient, la charge de la preuve se déplace : Yao doit prouver le **remboursement**.

La preuve : les procédés de preuve

Section II. § 1. L'admissibilité des procédés de preuve

	Acte juridique	Fait juridique
Définition	Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit	Événement auquel la loi attache des effets de droit non recherchés
Exemples	Contrat, testament, mariage	Naissance, décès, accident, délit
Preuve	**Preuve légale** : en principe par écrit	**Preuve libre** : par tout moyen

La preuve des actes juridiques. Le principe : au-delà d'un montant fixé par la loi, l'acte juridique se prouve **par écrit**, et on ne peut prouver par témoins contre ou outre le contenu d'un écrit (article 1341 du Code civil).

Les exceptions : l'écrit n'est pas exigé en dessous du montant légal ; en cas de **commencement de preuve par écrit** complété par d'autres éléments ; en cas d'**impossibilité** matérielle ou morale de se procurer un écrit (entre proches parents) ou de perte de l'écrit par force majeure ; et en **matière commerciale**, où la preuve est libre entre commerçants.

La preuve des faits juridiques est libre : témoignages, présomptions, constats, expertises.

§ 2. Les différents procédés de preuve

Preuves parfaites (lient le juge)	Preuves imparfaites (appréciées librement par le juge)
L'écrit (preuve littérale) : acte sous seing privé, acte authentique	**Le témoignage** (preuve testimoniale) : déclaration d'un tiers sur ce qu'il a vu ou entendu
L'aveu judiciaire : reconnaissance d'un fait par une partie devant le juge ; il est **indivisible** et **irrévocable**	**Les présomptions du fait de l'homme** : indices graves, précis et concordants dont le juge tire une conviction
Le serment décisoire : une partie défère le serment à l'autre et accepte de faire dépendre le procès de sa réponse	**L'aveu extrajudiciaire** : fait hors du procès (lettre, conversation)
	Le serment supplétoire : déféré d'office par le juge pour compléter une preuve insuffisante

	Acte sous seing privé	Acte authentique
Rédacteur	Les parties elles-mêmes	Un **officier public** (notaire, officier d'état civil)
Condition	La **signature** des parties ; un original par partie pour les contrats réciproques	Respect des formes légales par l'officier compétent
Force probante	Fait foi jusqu'à **preuve contraire** ; la signature peut être déniée	Fait foi jusqu'à **inscription de faux**
Force exécutoire	Non	Oui, pour l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire

MOT CLÉ

Mentir sous serment constitue un **parjure**, puni par la loi pénale.

Exercice d'application

Un accident de la circulation et un contrat de vente d'une voiture à 5 millions FCFA : comment prouver chacun ?

CORRIGÉ

L'**accident** est un **fait juridique** : sa preuve est **libre** (témoins, constat, photos, expertise).

La **vente** est un **acte juridique** d'un montant élevé : elle se prouve en principe **par écrit** (acte sous seing privé ou acte authentique), et l'on ne peut prouver par témoins contre un écrit (article 1341 du Code civil), sauf exceptions (commencement de preuve par écrit, impossibilité, matière commerciale).

L'action en justice

Chapitre III. L'**action en justice** est le pouvoir de s'adresser au juge pour obtenir le respect de son droit. C'est la **sanction des droits subjectifs**. Agir en justice comme demandeur ou défendeur se dit **ester en justice**.

Celui qui agit est le **demandeur** ; celui contre qui l'action est dirigée est le **défendeur**. Ce que l'on demande au juge s'appelle la **prétention**.

Les conditions de l'action

Condition	Contenu	Exemple
§ 1. L'intérêt à agir	L'action doit procurer un avantage au demandeur. L'intérêt doit être **légitime**, **né et actuel**, **direct et personnel**. « Pas d'intérêt, pas d'action. »	Le voisin dont le mur est endommagé a intérêt à agir
§ 2. La qualité pour agir	Le titre juridique qui autorise une personne à agir	L'héritier pour la succession, le tuteur pour le mineur, le syndicat pour l'intérêt de la profession
§ 3. La capacité pour agir	L'aptitude juridique à exercer soi-même l'action	Le mineur agit par son représentant légal

ASTUCE

Intérêt = *pourquoi* j'agis. Qualité = *à quel titre* j'agis. Capacité = *ai-je le droit* d'agir seul.

SANCTION

Une action sans intérêt, sans qualité ou exercée par un incapable est **irrecevable** : le juge ne l'examine pas au fond.

Exercice d'application

Un voisin agit en justice pour faire annuler un contrat signé entre deux autres personnes, qui ne le concerne pas. Un mineur de 15 ans assigne seul son débiteur. Ces actions sont-elles recevables ?

CORRIGÉ

Le voisin n'a pas d'**intérêt** direct et personnel : son action est **irrecevable** (« pas d'intérêt, pas d'action »).

Le mineur n'a pas la **capacité** d'agir seul : il doit agir par son **représentant légal**. Son action, exercée seul, est **irrecevable**.

L'instance et le jugement

Section II. L'instance

L'**instance** est la suite des actes de procédure, depuis la saisine du juge jusqu'au jugement. Elle obéit à deux principes directeurs.

I. Le principe de la neutralité du juge. Le procès civil est la chose des parties.

- **A. La saisine** : seules les parties introduisent l'instance, en principe par une **assignation** signifiée par un commissaire de justice, qui cite l'adversaire à comparaître. Le juge ne se saisit pas lui-même.
- **B. Le déroulement de la procédure** : les parties fixent l'objet du litige par leurs prétentions ; le juge ne peut statuer **ni au-delà** (*ultra petita*) **ni en dehors** (*extra petita*) de ce qui lui est demandé. Il veille au bon déroulement de la procédure.

II. Le principe du contradictoire. Chaque partie doit être mise en mesure de connaître les demandes, arguments et pièces de l'autre, et d'y répondre. Le juge lui-même ne peut fonder sa décision sur un moyen que les parties n'ont pas pu discuter. Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

§ 2. Le jugement

I. Notion. Au sens large, le **jugement** est toute décision rendue par une juridiction ; au sens strict, celle d'un tribunal. La cour rend un **arrêt**, le juge unique une **ordonnance**. Le jugement comprend les **motifs** (les raisons) et le **dispositif** (la décision).

Jugement	Sens
Contradictoire	Les deux parties ont comparu ou ont été représentées
Par défaut	Le défendeur n'a pas comparu ; il peut faire **opposition**
En premier ressort	Susceptible d'**appel**
En dernier ressort	Non susceptible d'appel ; seulement d'un pourvoi en cassation

II. La force du jugement : l'autorité de la chose jugée. Ce qu'un juge a tranché ne peut plus être remis en discussion devant un autre juge : *res judicata pro veritate habetur*.

A. Le domaine : l'autorité de la chose jugée s'attache au **dispositif** des jugements qui tranchent une contestation (jugements contentieux), et non aux simples mesures d'administration judiciaire.

B. Les conditions : la **triple identité** (article 1351 du Code civil) : mêmes **parties**, même **objet**, même **cause**.

Expression	Sens
Autorité de la chose jugée	Dès qu'il est rendu, le jugement interdit de rejuger le même litige
Force de chose jugée	Plus de recours suspensif (opposition, appel) : le jugement devient exécutoire
Décision irrévocable	Plus aucun recours, même le pourvoi

Voie de recours	Nature	Objet
Opposition	Ordinaire	Faire rejuger une décision rendue par défaut
Appel	Ordinaire	Faire rejuger l'affaire en fait et en droit
Pourvoi en cassation	Extraordinaire	Faire contrôler l'application du droit
Tierce opposition	Extraordinaire	Contester une décision par un tiers à qui elle nuit
Révision	Extraordinaire	Rétracter une décision obtenue par fraude

EXEMPLE

Koffi réclame à Awa un prêt de 500 000 FCFA ; le tribunal rejette sa demande et il ne fait pas appel. S'il assigne de nouveau Awa pour le même prêt, sa demande est irrecevable : mêmes parties, même objet, même cause.

Exercice d'application

Le tribunal a débouté Awa de sa demande contre Koffi, en remboursement d'un prêt. Un an plus tard, elle l'assigne de nouveau pour la même somme et le même prêt. Que décidera le juge ?

CORRIGÉ

Règle : l'**autorité de la chose jugée** interdit de rejuger un litige déjà tranché, s'il y a **triple identité** : mêmes parties, même objet, même cause (article 1351 du Code civil).

Application : mêmes parties (Awa et Koffi), même objet (la somme), même cause (le prêt).

Solution : la nouvelle demande est **irrecevable**. Awa aurait dû faire **appel** du premier jugement.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

Abrogation
Suppression d'une loi par une loi nouvelle, expresse ou tacite

Acte authentique
Écrit d'un officier public, qui fait foi jusqu'à inscription de faux

Acte sous seing privé
Écrit signé par les parties, qui fait foi jusqu'à preuve contraire

Actori incumbit probatio
La preuve incombe au demandeur

Arrêt de règlement
Décision de portée générale : interdite (article 5)

Assignation
Acte qui cite l'adversaire à comparaître

Autorité de la chose jugée
Interdiction de rejuger un litige tranché : mêmes parties, objet, cause

Aveu judiciaire
Reconnaissance d'un fait devant le juge : indivisible et irrévocable

Contumace
Jugement d'un accusé de crime absent

Coutume
Usage ancien, constant, ressenti comme obligatoire

Coutume praeter legem
Coutume qui comble un silence de la loi

Créancier chirographaire
Créancier sans garantie, payé en dernier

Déni de justice
Refus de juger : interdit (article 4 du Code civil)

Désuétude
Non-application prolongée d'une loi ; elle ne l'abroge pas

Doctrine
Opinions des juristes exprimées dans leurs écrits

Domaine de la loi
Matières énumérées par l'article 101 de la Constitution

Droit international privé
Rapports entre particuliers avec un élément d'extranéité

Droit objectif
Ensemble des règles qui organisent la vie en société, sanctionnées par l'État

Droit personnel
Droit d'exiger une prestation d'une personne

Droit réel
Pouvoir direct d'une personne sur une chose

Droits extrapatrimoniaux
Droits attachés à la personne, non évaluables en argent

Droits mixtes
Droit pénal, droit processuel, droit social

Droits subjectifs
Prérogatives reconnues à une personne par le droit objectif

Effet immédiat
La loi nouvelle régit les effets futurs des situations en cours

Emphytéote
Preneur d'un bail emphytéotique (18 à 99 ans)

Équité
Sentiment de ce qui est juste dans un cas particulier

Ester en justice
Agir en justice comme demandeur ou défendeur

Généralité
La règle vise une catégorie de personnes, jamais un individu nommé

Hiérarchie des normes
Constitution, traités, lois, règlements

Instance
Suite des actes de procédure, de la saisine au jugement

Intérêt à agir
Avantage que l'action procure : légitime, né et actuel, direct et personnel

Jurisprudence
Ensemble des décisions des juridictions

L'exception confirme la règle
La règle vaut pour tous les cas non exceptés

Loi au sens strict
Texte voté par le Parlement et promulgué

Loi impérative
Loi d'ordre public à laquelle on ne peut pas déroger

Loi interprétative
Loi qui précise le sens d'une loi antérieure et fait corps avec elle

Loi supplétive
Loi qui s'applique à défaut de volonté contraire

Méthode exégétique
Interprétation par la volonté du législateur

Méthode téléologique
Interprétation selon le but de la loi

Non-rétroactivité
La loi ne dispose que pour l'avenir (article 2 du Code civil)

Nu-propriétaire
Propriétaire qui ne garde que l'abusus

Opinio necessitatis
Conviction du caractère obligatoire d'un usage

Ordonnance
Acte du Président dans le domaine de la loi, sur habilitation (article 106)

Patrimoine
Ensemble des droits et obligations d'une personne évaluables en argent

Permanence
La règle s'applique de façon continue jusqu'à son abrogation

Présomption d'innocence
Toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie

Présomption irréfragable
Présomption contre laquelle aucune preuve contraire n'est admise

Promulgation
Acte du Président qui rend la loi exécutoire, dans les trente jours

Publication
Insertion au Journal officiel qui rend la loi opposable

Qualité pour agir
Titre juridique qui autorise à agir

Raisonnement a contrario
Appliquer la règle inverse au cas contraire

Raisonnement a fortiori
La règle vaut à plus forte raison

Règlement
Acte général de l'exécutif : décret, arrêté

Serment décisoire
Serment déféré par une partie à l'autre, qui tranche le litige

Serment supplétoire
Serment déféré d'office par le juge

Servitude
Charge imposée à un terrain au profit d'un terrain voisin

Sûreté réelle
Droit réel accessoire qui garantit une créance (hypothèque, gage)

Territorialité
La loi s'applique à tous sur le territoire

Tribunal criminel
Juge les crimes en premier ressort

Ultra petita
Statuer au-delà de ce qui est demandé : interdit

Usufruit
Droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les fruits, sans en disposer

Usus, fructus, abusus
User, percevoir les fruits, disposer